

退職金（控訴理由書・北海道）

札幌高裁の法人税更正処分取消事件（控訴審）で、役員退職金の損金算入に係る争点を補足する意見書。

【年度】平成12年

【税目】法人税

【手続】意見書（控訴審）

【事件番号】－

【出典】－

【公開用編集】公開用に編集し、必要に応じて匿名化（黒塗り）しています。本文は2ページ目から始まります。

平成一二年（行コ）第一号
法人税更正処分等取消請求控訴事件

平成一二年三月 日

右控訴人訴訟代理人

控訴人	株式会社とんでん
被控訴人	札幌北税務署長

弁護士	三木正俊
弁護士	八木宏樹

札幌高等裁判所第二民事部 御中

控訴理由書

注…本控訴理由書に使用する略語は特に指摘しない限り、原判決の使用する略語である。

第一 はじめに

原判決は被控訴人が抽出した比較法人について一部その適格性を正當にも否定しながら、被控訴人の本件処分 of 適法性を肯定することを前提とし、本来否定すべき比較法人の適格性を認めている。

また原判決は、適格性を認めた比較法人の存在を前提としても、最高功績倍率法で判断すべきであるのに平均功績倍率法を採用した違法がある。いずれにしても原判決は取消を免れない。以下詳述する。

第二 原判決の問題点

一 問題を考える前提としての論理構造

1 法三六条を受けた令七二条の解釈

原判決は「令七二条の規定は、退職給与の額の相当性の判断基準について、一般的に是認できる程度に具体的、客観的に定めているということができる。」とし、(六〇頁)、「令七二条は、当該役員の業務従事期間、退職の事情及び類似

法人の退職給与の支給状況を類型的に列挙しており、その規定内容に照らせば、これらを主たる判断要素とすべきことを定めたものと解するのが相当であるところ、もとよりそれらの以外の事情を斟酌すべき場合もあり得ようが、課税要件明確主義について説示した点に照らしても、それは付随的事情として考慮する程度にとどまるというべきである。」とする（六一頁）。

しかし原判決がいうとおり令七二条が退職給与の額の相当性の判断基準について、一般的に是認できる程度に具体的、客観的に定めているということができるということを認めるにしても、そこに列挙される事情以外の個別事情を、適正な退職金額算定の判断基準として、どの程度考慮の対象とするかは、個別事案ごとに、特殊事情を吸収する程度に類似性がある比較法人がどの程度の数をもって抽出できたかということとの相関関係で決すべきことである。

すなわち適正な類似法人が統計的意味を有する程度に抽出されれば個別事情の斟酌の程度は低くなり、比較法人が存在しないかあってもごく少数であれば個別事情を重視せざるを得ない。なぜなら、後述するとおり、本件のように適正な類似法人がほとんど抽出されていない場合には、個別特殊事情を吸収する何らの資料がないに等しいのであつて、その場合に個別事情をほとんど考慮しないということとは、矛盾するからである。その意味で原判決が令七二条の列挙する

事項以外は付随的事情として考慮する程度にとどまるということを、無前提に断ずるのは誤りである。

2 適正な比較法人の抽出が前提

原判決は、役員退職給与の算定基準の具体的方法として、平均功績倍率法、最高功績倍率法、一年あたり平均額法の三種類の存在を指摘し、その内平均功績倍率法が「適正に算出された平均功績倍率を用いる限り」という限定付ではあるが「令七二条に最もよく合致する方法である」とする。しかしある法人の役員の退職給与の適正額算定のためには、まず第一に適正な比較法人を抽出し、その結果（適正な比較法人の存否、数、当該法人と比較法人の業種・事業規模の類似性の程度、事業規模に関する相対的位置関係等）を見てから前記三種の判定方法のいずれが適切か、さらには個別事情をどれだけ考慮するか、を判断するというのが論理的に正しい。原判決は前記限定文言を付してはいるものの、平均功績倍率法が比較法人の抽出結果を分析する前に、最も適切だとしている点は不当である。

この点に関し判例は、個別事案ごとに課税庁の選択した退職金の算定基準を検討してきているため論理的に整理されているとは必ずしも言えない。しかし、従来の判例としては、平均功績倍率法によるものが中心となっているが、最高

功績倍率法によるもの、一年当たり平均額法によるもの、が各存在することからすれば個別事案ごとに抽出された比較法人の諸要素の分析のうえに、どの算定方法が適切かを判断しているものであって、当然に平均功績倍率法が最適だとしているのではないことに注意すべきである。

二 比較法人抽出基準の相当性

1 原判決の判断

原判決は、「平均功績倍率を算出するための比較法人は、当該法人とその業種、事業規模、退職役員の当該法人における地位、退職の事情等において十分に類似したものでなければならぬ」とする（六七から六八頁）。右は平均功績倍率に限定する点は疑問があるが、「十分に類似したものでなければならぬ。」という点は正当である。そして原判決は右を前提とし本件処分時の比較法人四社全て及び本件訴訟提起後に抽出した七法人のうち四社計八社が、比較法人としての適格性を欠いていると正当にも認定した。しかし残る三法人が比較法人としての適格性を有するとし、その平均功績倍率を採用し、本件処分は右功績倍率によって算出された金額の範囲内であるから適法であると判断した。しかし原判決が適格性を有すると判断した三社のうち、これを首肯しうるのは一社だ

けであり、その他の二社は適格性を有しない。

すなわち原判決は、原告と判決別表八の七法人について退職給与を支給した事業年度を含めた過去三事業年度における売上金額、申告所得額、総資産価額及び純資産価額の各平均額並びに退職給与を支給した事業年度における資本金額を比較検討し、原告を一とした場合の比較法人の割合数字を別表1のとおり（但し平均の三欄は控訴人が付加した。）整理し、売上金額及び総資産価額ないし純資産価額を重視したうえでC社、D社及びF社をその事業規模が類似しているとして比較法人としての適格性を肯定し、その他の四法人の適格性を否定している。

さて、原判決が適格性を否定した四法人については、各事業規模についての控訴人との比較からしてまことに正当である。そこで原判決が適格性を肯定した三法人を以下検討する。

2 事業規模の指標について

原判決は、「退職給与の額の相当性を判定するに当たって対照すべき比較法人の類似性を検討するについては、これらの事業規模の指標のうち、申告所得金額及び資本金額を軽視し得ないとはいえ、検討の目的に照らし、その法人の事業規模の実態をより直截に把握することができると考えられる売上金額及び総

資産価額ないし純資産価額を重視すべきであると解するのが相当であるところ、これによればC社、D社及びF社は、いずれもその事業規模において原告と類似しているといえることができる。」とする。

しかし、そもそも所得金額を重視しないということは決定的に誤りである。確かに令七二条は「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、」とあるがそこにおける「事業規模」とは、退職金の適正額の判定基準であり、そうであれば所得金額は取締役の法人に対する功績をはかるうえで最も重視されるべきである。なぜなら営利法人において最も重視されるのはその利益率であって、いくら売上金額が上がっても利益が出なければ取締役の功績は認められないのは理の当然である。

この点に関し控訴人は原審平成一〇年五月八日付準備書面で既に引用済であるがあらためて次の判例の存在を指摘する。

すなわち岡山地方裁判所平成元年八月九日判決は、その理由の中で、類似法人の選定基準の妥当性に関して、法人税法施行令七二条が退職給与の額の相当性の判断基準として法人の事業規模を掲げていることから事業規模自体を類似法人の判断基準とすることを合理的としたうえで、具体的な事業規模の判断基

準に関し「一般に企業活動は、**利益の追求にあるのであるから**、その企業の規模を把握するために最も適切、簡明な指標は、当該企業活動によって形成された財産的結果である売上金額、総資産価額、純資産価額、**所得金額**に求めるのが相当である。」と述べ、個別的妥当性の検討として「類似法人四社の売上金額、総資産価額、純資産価額、所得金額の各項目について、原告を一〇〇とした場合の本件事業年度以前三年間の指数を見ると、C社は全項目について原告の指数の二分の一から二倍以内であり、D社は純資産価額が原告の指数の二倍を若干越えた程度で、その他の項目については原告の指数とほぼ同一であり、A社は所得金額の指数が三七ではあるものの、その他の項目については原告の指数の二分の一以内であることからすると、A、C、D社はいずれもその事業規模が同程度であると認められ、右三社を原告の類似法人であると解するのが相当である。これに対して、B社は、売上金額、総資産価額がいずれも原告の指数の二分の一以内であるものの、その他の各項目については原告の指数との間にかなりの隔たりが認められる。しかし、B社の功績倍率がA社と共に最高の四・〇であり、B社を類似法人として扱うことは、本件における平均功績倍率等の算定において原告に有利であることをも考慮すれば、B社についても原告の類似法人とすることに合理性があるというべきである。」（別表2参照）と述べ、

まさに所得金額が事業規模の類似性判断の基準として重要であることを正當に指摘している。

3 本件の具体的検討

本件訴訟提起後に抽出した七法人の内のC社、D社、F社について以下検討する。原判決の重視する売上金額、総資産価額、純資産価額の平均を取ると別表1のとおりC社は○・五三、D社は一・一二、F社は○・四七で、控訴人の二分の一未満はF社のみとなる。しかし、資本金額を除いた平均を取ると、C社は○・四一、D社は○・九八、F社は○・三九となり、全平均を取ると、C社は○・四六、D社は○・八一、F社は○・三八となり、いずれにしてもC社及びF社は控訴人の二分の一を大きく下回っている。さらに前述のとおり、事業規模の類似性の指標として所得金額を重視すべきことからすると、C社は控訴人の○・○五、F社は○・一七に過ぎず、この二法人をも控訴人と類似性があるというのは、無理という外はない。

結局被控訴人が比較法人として抽出した法人のうち、類似性が認められるのはD社のみということになる。原判決が、C社及びF社にも類似性が認められるとしたのは、経済社会の実態を全く無視したものか、またはD社のみが適正な比較法人であるということによって控訴人に有利な判断をせざるを得ないこ

とをことさらに回避したもの、としか評価し得ないものであること明らかである。

三 本件処分の違法性

1 本件処分の全体としての違法性

被控訴人がなした本件処分時抽出にかかる比較法人四社はいずれも類似性が否定されるべきものであることは原判決認定のとおりである。さらに本件訴訟提起後抽出された比較法人も適格性が肯定されるのはD社だけであることは前述のとおりである。令七二条の「類似法人」が一社しか抽出し得ていないという右結果からすると、参考とすべき統計的意味は全く有せず、平均功績倍率法、一年あたり平均額法はもちろん最高功績倍率法をも採用し得ないものである。すなわちこの三方法は、論理的にいずれも適正な比較法人が複数抽出されることが前提である。すなわち「平均」概念は複数事例が前提であり、「最高」概念も比較すべき対象の存在が不可欠であり、いずれにしてもサンプルが複数でなければならぬ。のみならず、比較法人が相当数抽出でき、その統計的意味が肯定されてこそ、個別特殊事情は吸収されとしても、令七二条の法の趣旨からして、比較法人が一社でも足りるとする解釈は結果的に課税要件明確主

義を満たすことにはならないというべきである。従って本件においては、個別事情を十分に吟味すべきであり、控訴人が既に原審で主張し、原判決も主張整理しているとおりの（四二頁から五四頁）、個人商店たる菓子店を比較法人の抽出が困難なほどの優良企業に育て上げた長尾の功績は極めて多大であることからすれば、本件退職金が過大とは到底言い得ないことが明らかである。結局、被控訴人は課税庁として本件処分が適法である、すなわち長尾に対する本件退職金の額が過大であり本件処分にかかる退職金額が適正額の限界である、ということを主張・立証すべき立場にいるが、その抽出した比較法人からすると平均功績倍率法等三方法はいずれも採用し得ず、その他本件処分が適法であるという何らの主張・立証をしていないという外はない。

2

少なくとも功績倍率は四・八であることについて

仮に百歩譲って、被控訴人の抽出した比較法人のうち本件訴訟提起後のD社のみが適格性を有することを前提として平均功績倍率法等三方法を採用することとを認めるとしてもD社の功績倍率は四・八であるからこれを採用すべきことは当然である。なおD社の退職給与受給役員の最終報酬月額は金一五〇万で長尾と同じであるから一年あたり平均額法を採用しても適正退職金額に変わりはない。

さらに千歩譲って、C社、D社、F社いずれもが比較法人として適格性があるとした原判決の判断を肯定するとしても、この場合は最高功績倍率法を採用すべきである。すなわち、比較法人抽出基準の相当性で前述したとおり、C社、F社は控訴人の本件退職金支給当時の規模とはかけ離れており、特に所得金額で控訴人会社と比較すれば、C社はわずか五パーセント、F社も一七パーセントに過ぎない。このように納税者たる控訴人会社に対して不利益に過小な規模の会社を比較法人とし、しかもその平均を採用すべき合理性はどのような法論理を持つても肯定し得ないところである。平均功績倍率法自体が平均値を超える企業との比較において納税者に不利であるから採用し得ないことは既に控訴人が原審で主張しているので繰り返さない。しかし、平均という概念が合理性があるとするれば少なくとも、比較法人の数が統計的意味を有する程度に存在し、かつその比較法人の事業規模が納税者たる法人より大きいものも小さいものもバランス良く含まれている場合でなければならぬはずである。このことは、「規模の類似性及びその平均値の中に当該法人の特殊性を含めてしまうためには、類似法人の中間的規模に位置づけるように類似業者を選定しなければならぬことを（広島高裁岡山支部平成四年三月三十一日判決にかかる事件の）被告自身も前提としていた」（三木義一立命館大学教授平成十一年四月二日付意見書

甲第一六号証一六頁」という指摘のとおり、課税庁も否定し得ないはずである。実際に被控訴人は平成九年六月一三日付準備書面において最高功績倍率法は「比較法人の抽出基準が必ずしも十分でない場合や、その数が僅少で、かつ、当該法人が極めて類似しているというような場合など、特殊な状況のもとで採用される方法といえる。」と主張している。この主張の内「かつ、当該法人が極めて類似している」というような場合」という部分は不当であるにしても、本件訴訟における比較法人の抽出状況からすると、被控訴人の右主張に内在する論理からして、少なくとも最高功績倍率法の採用はやむを得ないという結論になるのは必至である。

以上いずれにしても、本件退職金の功績倍率として、少なくとも四・八が認められなければ、著しく正義に反するものであることは明確である。

第三 まとめ

一 司法の行政に対するチェック機能の不全

1 日本の裁判において行政訴訟の機能不全が指摘され、司法の行政に対するチェック機能が欠如しているという批判がなされてから久しい。最近においては経済界からも、「司法はまず、行政追従と批判されても仕方ないような消極的態

度から、時代に合った司法判断を適切に行い、立法・行政をチェックする三権分立の一権としての本来の機能を回復しなければならぬ。」（現代日本社会の病理と処方―個人を生かす社会の実現に向けて―一九九四年六月社団法人経済同友会一〇頁）、「例えば、議員定数不均衡の問題で事情判決的处理を繰り返すわが国の司法の態度は、司法自らが三権分立という権力均衡構造を崩す要因となり、ひいては国民の司法に対する信頼を揺るがすことになる。」（グローバル化に対応する企業法制的整備を目指して―民間主導の市場経済に向けた法制度と立法・司法の改革―一九九七年一月社団法人経済同友会七頁）という批判がなされている。

さらには平成十一年七月二七日内閣に設置された司法制度改革審議会においても、同年一二月二一日同審議会で採択された「司法制度改革に向けて―論点整理―」で、「裁判所は、統治構造の中で三権の一翼を担い、司法権の行使を通じて、抑制・均衡の統治体系を維持し、国民の権利・自由の保障を実現するという重要な役割を持つ。行政訴訟制度や違憲審査権行使の在り方については、従来さまざまな批判や提言がなされてきたところであるが、二一世紀の我が国社会で司法の比重が増大するなか、行政・立法に対する司法のチェック機能を充実させる方策について検討することが必要である。」とされ、同審議会で具体

的に検討されるべき論点項目として明示されている。このように、司法改革は現在の制度ないし制度運用に対する批判を前提に、大きな政治課題となっている現状にある。

- 2 右司法改革論議のなかで、憲法・行政法分野における訴訟について強烈な批判がなされている。例えば、戸波江二早稻田大学教授は「日本では立法・行政裁量の広いといわれる租税政策、社会保障政策の分野でも、たとえば、ドイツでは違憲判決が数多く下されているのに対して、日本では最高裁判所が違憲とした例はまだ見出されていない。：日本の裁判における人権水準は、国際的レベルまで達していないと言わざるを得ない。憲法・行政法分野の判例には、①違憲審査権の発動の過度の抑制、②粗雑な論理による合憲・適法の結論づけ、③立法府、行政府に対する過剰な信頼、④判例法の創造的発展の欠如と『制定法準拠主義』などの特徴がある。」（月刊司法改革一九九九年一〇月号四一頁）と憲法・行政法関連の事件における裁判所の態度の問題点を指摘する。
- 3 まさに原判決は、いわゆる「行政よりの裁判」であり、課税庁に対する過剰な信頼ないし課税庁に対する遠慮から、まずもって被控訴人を勝訴させようとし、その前提のうえで、強引かつ粗雑な論理によって本件処分 of 適法性を肯定しているというべきである。裁判所は、司法改革が政治課題となっている今こ

そ、行政訴訟における消極性に対する批判に謙虚に耳を傾け、その真の権威を回復すべきである。そうでなければ、司法は国民の信頼を失い、その存在意義を否定され、現在の裁判所が果たしている積極的存在意義までが評価されないこととなる。

本件処分は、あらためて言うまでもなく納税者に具体的な納税の義務を課す極めて高度な権力的処分である。そうである以上、課税庁たる被控訴人は高度に慎重な姿勢で本件処分をなすべきであるのに、権力の驕りともいえるべき杜撰な判断基準によったものであることは、原判決の認定でも明らかにした。そして本件訴訟提起後の資料収集によっても本件処分の適法性は主張・立証できていない。しかるに原判決は、前述の通り論理といえない「論理」で被控訴人の過誤を救済しようとしているとしか評価し得ないものである。

4 前記戸波教授の「日本の裁判における人権水準は、国際的レベルまで達していないと言わざるを得ない。」という批判は原判決にもそのままあてはまる。平成一〇年の司法統計によると、同年度に全国地方裁判所が受理した行政訴訟は一三一八件にすぎず、ドイツ、フランス等諸外国とと比較すると圧倒的に少なく、その原因は日本の裁判所が行政裁量権の範囲を極めて広く認める傾向があるため原告の勝訴率が低く訴訟提起を躊躇させているからだ指摘されている

（月刊司法改革一九九九年一月号一〇から一一頁、「行政訴訟論議活性化のため」須網隆夫早稲田大学教授参照）。グローバル化する現代社会において、日本の裁判所が世界から取り残され日本国民の人権保障がないがしろにされることは許されない。

また各国の税制で役員の利益処分と経費性の関係についての相当性の判断については慎重に対処されていることが指摘されているが（三木義一立命館大学教授平成一二年二月一八日付意見書甲第二一号証一二頁）、この指摘を待つまでもなく、原判決の「論理」が人権保障のグローバルスタンダードを満たすものでないことは明らかであろう。

二 結論

1 以上述べたところから、本件処分は取り消されるべきこと明らかなであるから、控訴人の請求を棄却した原判決を取り消し、請求の趣旨のとおり判断をすべきである。

2 かりに、千歩譲って本件退職金について功績倍率四・八を採用するとすれば、本件退職金の適正金額は金一億七二八〇万円となり、本件処分で被控訴人が損金算入を認めた退職金額金一億四〇四〇万円との差額は金三二四〇万円となる。

したがって本件処分が認定する所得金額金一一億六三〇万五〇二七円から金三二四〇万円をひいた金額金一一億三〇六万五〇二七円が控訴人における平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの事業年度の所得金額となる。

この場合、御庁においては

「一 原判決を取り消す。

二 被控訴人が控訴人に対し、平成六年一月二二日付でした控訴人の平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの事業年度の法人税の更正処分のうち、所得金額金一一億三〇六万五〇二七円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分のうち右に対応する部分をいずれも取り消す。

三 訴訟費用は、第一審、第二審とも被控訴人の負担とする。」
という判決をすべきである。

以上